

اتفاقية المساهمين

(Shareholder Agreement)

رقم الاتفاقية: _____ التاريخ: _____

الأطراف (Parties):

وقّع المساهمون أدناه على هذه الاتفاقية، ويُشار إليهم مجتمعين بـ«المساهمين» ومنفردين بـ«المساهم»:

١. المساهم الأول (Shareholder 1): _____ ، رقم الهوية/السجل التجاري: _____ ، العنوان: _____ .

٢. المساهم الثاني (Shareholder 2): _____ ، رقم الهوية/السجل التجاري: _____ ، العنوان: _____ .

الديباجة (Recitals):

الشركة المسجلة بموجب السجل التجاري رقم _____ باسم _____ (يُشار إليها بـ«الشركة»).

٢. يملك المساهمون أسهماً في الشركة وفقاً للجدول الوارد في المادة الأولى.

٣. يرغب المساهمون في تنظيم علاقتهم وإدارة الشركة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.

١ المادة الأولى: رأس المال وتوزيع الأسهم (Share Capital)

يبلغ رأس المال المصرّح به _____ سهماً، ورأس المال المُصدر _____ سهماً، موزعة كما يلي:

المساهم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	النسبة
المساهم الأول	_____	_____	%_____
المساهم الثاني	_____	_____	%_____
الإجمالي	_____	---	100%

٢ المادة الثانية: حقوق المساهمين (Shareholder Rights)

يتمتع كل مساهم بالحقوق التالية:

١. حق التصويت (Voting Rights): لكل سهم صوت واحد في الجمعية العامة.

٢. حق توزيعات الأرباح (Dividend Rights): الحصول على حصته من الأرباح الموزعة.

٣. حق الاطلاع (Information Rights): الاطلاع على القوائم المالية وسجلات الشركة.

٤. حق نقل الأسهم (Transfer Rights): نقل أسهمه وفقاً لشروط المادة الثالثة.

٥. حقوق الأقلية (Minority Rights): الحماية وفقاً للقوانين السارية.

٣ المادة الثالثة: نقل الأسهم (Transfer of Shares)

١. لا يجوز لأي مساهم نقل أسهمه (Transfer Shares) إلى طرف ثالث دون التزام بإجراءات هذه المادة.

٢. يجب على المساهم الراغب في النقل إخطار الشركة والمساهمين الآخرين كتابةً بعرض البيع (Notice of Sale).

٣. يتمتع المساهمون الآخرون بحق الأولوية (Right of First Refusal) لشراء الأسهم بالسعر والشروط نفسها.

٤. في حال عدم ممارسة حق الأولوية خلال _____ يوماً، يجوز النقل للطرف الثالث.

٥. يخضع أي نقل لموافقة الجمعية العامة وفقاً للقوانين السارية.

٤ المادة الرابعة: حقوق الأولوية في الإصدارات الجديدة (Pre-emptive Rights)

١. عند إصدار الشركة أسهماً جديدة (New Issue)، يتمتع كل مساهم بحق الأولوية في الاكتتاب بنسبة حصته الحالية.

٢. يجب على المساهم ممارسة هذا الحق خلال _____ يوماً من تاريخ الإخطار.

البند	المساهم الأول	المساهم الثاني
نسبة الأولوية في الإصدار الجديد	%_____	%_____
مدة ممارسة الحق (يوم)	_____	_____

٣. في حال عدم ممارسة الحق، يجوز للشركة طرح الأسهم على أطراف ثالثة.

٥ المادة الخامسة: مجلس الإدارة (Board of Directors)

١. يُكوّن مجلس الإدارة من _____ أعضاء يُنتخبون من قبل المساهمين.

٢. يحق لكل مساهم ترشيح عدد من المرشحين يتناسب مع نسبة ملكيته.

٣. تُتخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وتتطلب القرارات الكبرى أغلبية مؤهلة (Supermajority) بنسبة _____ %.

٤. يُعقد المجلس اجتماعات دورية _____ (شهرياً/ربعياً) ويدوّن محاضرها.

٦ المادة السادسة: اجتماعات المساهمين (Shareholder Meetings)

١. الجمعية العامة السنوية (Annual General Meeting): تُعقد مرة سنوياً خلال _____ أشهر من نهاية السنة المالية.
٢. الجمعية العامة غير العادية (Extraordinary General Meeting): تُعقد عند الحاجة بطلب من _____ % من المساهمين.
٣. النصاب القانوني (Quorum): يُشترط حضور _____ % من رأس المال لانعقاد الاجتماع.
٤. تُرسل الدعوات للاجتماعات قبل _____ يوماً من تاريخ الانعقاد.

٧ المادة السابعة: حقوق الخروج (Exit Rights)

١. حق المرافقة (Tag-along Right): إذا رغب مساهم يملك أغلبية الأسهم في البيع، يحق للأقلية مرافقته في البيع بالشروط نفسها.
٢. حق السحب (Drag-along Right): إذا وافق _____ % من المساهمين على البيع، يُلزم الباقي بالبيع بالشروط نفسها.
٣. الاكتتاب العام (IPO): يجوز للشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام بقرار من الجمعية العامة.
٤. التصفية (Liquidation): عند تصفية الشركة، تُوزَّع الأصول المتبقية بعد سداد الالتزامات بنسب الملكية.

التوقيعات (Signatures)

المساهم الأول	المساهم الثاني
الاسم ---	---
الصفة ---	---
التوقيع _____	_____
التاريخ _____	_____